



PUTUSAN

Nomor 3484 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KHO KIM BU, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Dalam 233, RT 01, RW VI, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamidi, S.H., Advokat, berkantor di Dr. Sutomo Gang Sarikaton/Sadar Dalam, Nomor 47, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

KHO SOI LAY, bertempat tinggal di Jalan Palapa IIA, Nomor 27B, RT 005/RW 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nurali, Nomor 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **SURYADI HADI**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Dalam 233, RT 01, RW VI, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,
berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani, Nomor 1,
Pontianak, diwakili oleh Arli Buchari, S.T., M.M., selaku Kepala
Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Martiani, S.Si.T., M.H., Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang dengan ijin atau
tanpa ijin, serta tanpa hak berada atau menempati bangunan rumah yang
terletak di Jalan Diponegoro Dalam Nomor 233, RT 01, RW 022,
Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang
berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315
m², untuk segera dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat jika
perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menghukum Tergugat III untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna
Bangunan di atas tanah seluas 1.315 m² setempat dikenal/terletak di
Jalan Diponegoro Dalam Nomor 233, RT 01, RW 022, Kelurahan Darat
Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, atas nama
Penggugat (Kho Soi Lay);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi absolute;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan gugatan perkara *a quo*;
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan kurang para pihak;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk., tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan *nebis in idem* dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I;
- Menyatakan perkara ini tidak *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 23 Oktober 2014 *juncto* Putusan Nomor 19/PDT/2015/PT PTK, tanggal 26 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2926 K/Pdt/2015, tanggal 29 Februari 2016;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II atau siapa saja yang dengan ijin atau tanpa ijin serta tanpa hak dan atau menempati bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Dalam Nomor 233, RT 01, RW 022, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 m² untuk segera dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pdt/2023 *juncto* Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk *juncto* 9/Pdt.G/2023/PT PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 28 Februari 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi /Penggugat/Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 18 April 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pontianak) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



- Bahwa terbukti Penggugat berdasarkan putusan perkara terdahulu (putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/PDT/2015/PT PTK *juncto* Putusan 2916 K/Pdt/2015) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif, terhadap objek sengketa telah ditentukan statusnya sebagai milik Penggugat, akan tetapi amar putusan dalam perkara terdahulu tersebut bersifat *deklaratoir* dan tidak terdapat amar putusan yang bersifat *komdemnatoir* (penghukuman) yang menghukum pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada yang menang dalam hal ini kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana *petitum* atau amar kedua putusan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, sehingga walaupun subjek dan objek gugatan Penggugat sama dengan perkara terdahulu (tentang hak kepemilikan) akan tetapi pokok sengketa dalam perkara *a quo* (tentang perintah pengosongan) atau terbukti tidak sama dengan perkara terdahulu, dengan demikian berdasar dan beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti tidak/bukan merupakan gugatan yang mengandung azas *ne bis in idem*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan yaitu tanpa amar kedua dalam eksepsi karena hal tersebut sudah merupakan bagian dari pertimbangan pokok dalam perkara *a quo*;
- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) perlu diperbaiki sekedar menghilangkan amar ke 2 (dua) dalam eksepsi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHO KIM BU harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk., tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHO KIM BU** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk., tanggal 14 Desember 2022, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II atau siapa saja yang dengan ijin atau tanpa ijin serta tanpa hak dan atau menempati bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Dalam Nomor 233, RT 01, RW 022, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 m² untuk segera dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2023